PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales

Reglamenta la ley «Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales»: designa la autoridad de aplicación, ordena los planes anuales de rotación escalonada por fuerza empezando por las zonas críticas, fija el procedimiento de las prórrogas, encomienda los montos de los adicionales por traslado, vivienda y escolaridad con intervención de Economía, y regula la auditoría de las declaraciones juradas de los mandos.

Propuesta 68: Policías que rotan para cortar lazos con el delito
Cuándo: Fase II (años 2–3): dentro de los 90 días de publicada la ley «Ley de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales» (art. 18 de esa ley); rige con ella.
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [—], la Ley N° [—] de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales, la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, la Ley N° 25.188, los Decretos Nros. 1866/83, 373/2024, 383/2025, 454/2025, 456/2025 y 457/2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] fijó plazos máximos de permanencia en el mismo destino para el personal de las fuerzas federales y para las jefaturas de unidad del Servicio Penitenciario Federal, y dispuso que la rotación sea escalonada y comience por las zonas críticas.

Que corresponde precisar el procedimiento de los planes de rotación, de las prórrogas y del registro de permanencia, y fijar las pautas de los adicionales que compensan el traslado del personal y de sus familias.

Que el artículo 2° del Decreto N° 373/2024 faculta al ministerio con competencia en seguridad a actualizar los haberes, suplementos y compensaciones del personal, con intervención del ministerio con competencia en economía.

Que los reglamentos de personal de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina se encuentran en proceso de adecuación a los estatutos aprobados en 2025, y resulta conveniente que la rotación se integre a esas reglamentaciones.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes y el Ministerio de Economía.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Autoridad de aplicación (artículo 16). Desígnase al Ministerio de Justicia y Seguridad como autoridad de aplicación de la Ley N° [—] de Permanencia Máxima en Destino de las Fuerzas Federales, en adelante 'la Ley', con facultades para dictar las normas complementarias del presente decreto.

ARTÍCULO 2°.- Cómputo de la permanencia (artículo 4°). La permanencia se computa desde la fecha de toma de servicio efectivo en el destino. Las comisiones transitorias en otro destino de hasta seis (6) meses no interrumpen el cómputo. La permanencia previa a la vigencia de la Ley se computa a los fines de su artículo 15.

ARTÍCULO 3°.- Planes anuales de rotación (artículos 5° y 6°). Cada fuerza federal y el Servicio Penitenciario Federal elevarán a la autoridad de aplicación, antes del 31 de octubre de cada año, el plan de rotación del año siguiente, con la nómina de los cargos que deben rotar, los nuevos destinos previstos y el cumplimiento del límite de un tercio de los mandos por unidad. La autoridad de aplicación aprobará los planes, con o sin observaciones, dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 4°.- Prioridad de las zonas críticas (artículos 7° y 15). El primer plan de rotación comprenderá a todos los mandos de las zonas críticas que excedan el plazo máximo y deberá ejecutarse dentro de los dos (2) años de la entrada en vigencia de la Ley. La autoridad de aplicación publicará dentro de los sesenta (60) días la delimitación geográfica de las zonas críticas iniciales y los indicadores con los que revisará cada año su declaración.

ARTÍCULO 5°.- Continuidad de las investigaciones (artículo 6°). El agente que rote dejará en su destino un informe de traspaso de las investigaciones, fuentes registradas y causas a su cargo. El jefe de la dependencia de investigaciones que reciba al reemplazante asegurará un período de superposición de hasta treinta (30) días.

ARTÍCULO 6°.- Prórrogas (artículo 8°). El pedido de prórroga del juez o del fiscal se presentará ante la autoridad de aplicación con indicación de la investigación y de las razones por las que la permanencia del agente resulta indispensable. La autoridad de aplicación resolverá dentro de los quince (15) días, sin revelar datos que comprometan la investigación, y registrará la prórroga.

ARTÍCULO 7°.- Adicionales (artículo 9°). El personal trasladado con cambio de localidad percibirá: a) un adicional por traslado, de pago único, que cubra los gastos de mudanza y de instalación; b) vivienda fiscal o, en su defecto, un suplemento mensual por vivienda mientras permanezca en el destino; y c) un suplemento mensual por cada hijo en edad escolar. La autoridad de aplicación fijará los montos y su actualización por resolución conjunta con el Ministerio de Economía, conforme el artículo 2° del Decreto N° 373/2024.

ARTÍCULO 8°.- Carrera (artículo 10). Las juntas de calificaciones de cada fuerza considerarán la movilidad cumplida conforme la Ley como antecedente favorable. La autoridad de aplicación, por intermedio de su Secretaría de Seguridad, adecuará dentro de los ciento ochenta (180) días los criterios de evaluación y ascenso.

ARTÍCULO 9°.- Declaraciones juradas (artículo 11). Cada fuerza y el Servicio Penitenciario Federal comunicarán cada año a la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188, la nómina del personal comprendido en el artículo 11 de la Ley que ejerza mandos en zonas críticas o en áreas sensibles, y las bajas de esos destinos dentro de los treinta (30) días, a los fines de la auditoría que esa norma prevé.

ARTÍCULO 10°.- Registro de permanencia (artículo 12). El registro digital de permanencia se integrará a los sistemas de gestión de personal de cada fuerza, estará operativo dentro de los ciento veinte (120) días de la entrada en vigencia de la Ley y permitirá consultar en tiempo real la permanencia de cada agente.

ARTÍCULO 11°.- Información pública (artículo 13). El primer informe semestral se publicará dentro de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la Ley, con la situación inicial de permanencia por fuerza y por zona crítica.

ARTÍCULO 12°.- Adecuación de los reglamentos. La autoridad de aplicación adecuará, dentro de los ciento ochenta (180) días, el reglamento de la Ley N° 21.965 aprobado por el Decreto N° 1866/83 y los reglamentos de personal de las demás fuerzas y del Servicio Penitenciario Federal, e incorporará el régimen de la Ley en las reglamentaciones de los estatutos aprobados por los Decretos Nros. 454/2025 y 457/2025.

ARTÍCULO 13°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el mismo día que la Ley.

ARTÍCULO 14°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.